

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2328/2533

พนักงานอัยการศาลแขวงพระนครใต้

โจทก์

โจทย์ร่วมกัน

โจทก์

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

โจทก์

นางสาวชมภู ตันติโลหะกุล กับพวก

จำเลย

นางสาวชมภู ตันติโลหะกุล จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณาสมาคมราชกรีฑาสโมสรผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์
ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต และจำเลยที่ 2 ถึงแก่ความตายศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้
จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ประกอบมาตรา 83 การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 3 เป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระรวม 40 กระทำความผิด เรียงกระทงลงโทษ จำคุกกระทงละ 3 เดือน รวมจำคุก 10 ปีกับให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ร่วมกันคืนหรือใช้เงิน 4,219,736.67 บาทแก่โจทก์ร่วมด้วย คำขออื่นนอกจากนั้นให้ยก

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ร่วมขอถอนคำร้องทุกข์เฉพาะ
จำเลยที่ 3 ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 คืนหรือใช้เงินจำนวน
9,640,033.19 บาทแก่โจทก์ร่วม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกาและเพิ่มเติมฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ได้ (อันดับ 279,283,278)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของจำเลยที่ 1 และของผู้
ขอประกัน (อันดับ 285,284)

จำเลยที่ 1 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง
ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง(อันดับ 274)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน1,500,000 บาท (อันดับ
22,195)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาหนึ่ง
ล้านห้าแสนบาทถ้วน ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาหนึ่ง
ล้านห้าแสนบาทถ้วน ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-ชุม สุกแสงเปล่ง-เหียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>